

RECEVU
LE 14/04/2003
PAR
LE JUGE DE PAIX
DE
MONTAUBAN

DEPOSITAIRE
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban
a reçu de M. [nom] [prénoms]
le dépôt d'actes de société
de la société [nom] [prénoms]
et a procédé à la vérification
de ces actes.

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban
a reçu de M. [nom] [prénoms]
le dépôt d'actes de société
de la société [nom] [prénoms]
et a procédé à la vérification
de ces actes.

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban
a reçu de M. [nom] [prénoms]
le dépôt d'actes de société
de la société [nom] [prénoms]
et a procédé à la vérification
de ces actes.

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

Le 14/04/2003
Le Juge de Paix de Montauban

**SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE
ET ECONOMIQUE DE LA VILLE DE NIORT**

**PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18 AVRIL 2001**

L'an deux mil Un,
Le Mercredi 18 Avril,
A 17 heures,

**TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT**

14 JUIN 2001

GREFFE

Les Administrateurs de la Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière et Economique de la Ville de **NIORT**, Société Anonyme au capital de six millions sept cent soixante dix sept mille neuf cent francs, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de **NIORT**, se sont réunis en Conseil d'Administration au siège social de la Société, sur convocation faite par lettres adressées à chacun d'eux et mentionnant l'ordre du jour suivant :

1. Présentation des nouveaux représentant la Ville de Niort.
2. Nomination du Président du Conseil d'Administration.
3. Nomination du Vice-Président du Conseil d'Administration.
4. Durée des fonctions du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration.
5. Pouvoirs du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration.
6. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 12 Février 2001.
7. Modification des Membres de la Commission d'Appel d'Offres de la SEMIE.
8. Modification des Membres de la Commission d'Attribution des logements sociaux de la SEMIE.
9. Informations générales des Administrateurs.

Il résulte du registre des présences signé par les Administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- ◆ Monsieur Bernard BELLEC,
- ◆ Monsieur Gilles FRAPPIER, Adjoint au Maire
- ◆ Madame Joël RENOUX, Adjoint au Maire

- ◆ **Monsieur Paul SAMOYAU, Adjoint au Maire**
- ◆ **Monsieur Bernard JOURDAIN, Conseiller Municipal**

Représentants la Ville de NIORT, et dûment désignés pour remplir cette fonction.

- ◆ **Monsieur Pierre BENATTAR, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations,**
- ◆ **Monsieur Philippe BRICAULT, représentant la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan,**
- ◆ **Monsieur Daniel BRAUD, représentant la CRAMA,**

Etait absent et représenté :

- ◆ **Monsieur Jean-Claude SARRAULT, représentant la Caisse d'Epargne POITOU-CHARENTES et représenté par Monsieur Pierre BENATTAR,**

Etaient également présents :

- ◆ **Monsieur Lucien GUIGNABEL , Directeur Général de la SEMIE,**
- ◆ **Monsieur Jacques GAILLARD , Structures Extérieures de la Ville de Niort.**
- ◆ **Mademoiselle COUSIN, Directrice Administrative de la SEMIE**

Etaient absents et excusés :

- ◆ **Monsieur Alain GARCIA, représentant la Ville de Niort,**
- ◆ **Monsieur Eric LOUVIGNY, représentant le C.I.L.,**
- ◆ **Monsieur MEUNIER, représentant la M.A.I.F,**
- ◆ **Monsieur Gérard COSTES, représentant la Banque Populaire Centre-Atlantique,**
- ◆ **Monsieur LEHEMBRE, représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie,**
- ◆ **Monsieur SCHNAPPER, représentant le Groupe Y, Commissaire aux Comptes,**
- ◆ **Madame PUCHAULT, Responsable Comptable de la SEMIE,**

Compte tenu de la désignation des nouveaux Représentants de la Collectivité Locale suite aux élections municipales, la présidence est assurée par **Monsieur Bernard BELLEC** en attente de la nomination du nouveau Président.

Le Président déclare que huit Administrateurs, soit plus de la moitié des Membres du Conseil y compris la moitié des représentants de la **Ville de NIORT**, sont présents et qu'ainsi, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

I – PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES REPRESENTANT LA VILLE DE NIORT

Suite aux élections municipales de Mars 2001, la nouvelle Municipalité a désigné le 1^{er} Avril dernier ses nouveaux représentants au sein de la SEMIE :

- ✓ **Monsieur Bernard BELLEC**
- ✓ **Monsieur Gilles FRAPPIER**
- ✓ **Monsieur Joël RENOUX**
- ✓ **Monsieur Paul SAMOYAU**
- ✓ **Monsieur Bernard JOURDAIN**
- ✓ **Monsieur Alain GARCIA**

Il est souhaité la bienvenue aux nouveaux Administrateurs publics.

II - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément aux articles 15, 16 des Statuts relatifs à « la Composition du Conseil d'Administration et la durée de ses mandats », le Conseil, à l'unanimité, décide de :

- Nommer la Ville de Niort, Présidente du Conseil d'Administration, représentée par **Monsieur Gilles FRAPPIER**.
- Et d'indemniser le Président, ainsi que tous les Conseillers, sur leurs frais réels de déplacement engagés dans l'intérêt de la SEMIE.

III - NOMINATION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rappelant que dans le cadre d'une Société Anonyme à Conseil d'Administration, la notion de vice-président n'est pas prévue par les termes de loi du 24 Juillet 1966 reprise dans le code de commerce, il s'agit donc d'un titre purement honorifique.

En conséquence, le Conseil, à l'unanimité, décide de ne pas nommer de vice-président au sein de la SEMIE et de désigner ponctuellement, en cas d'empêchement du Président, l'un des Conseillers présents pour présider, le cas échéant, les Conseils d'Administration et les Assemblées d'Actionnaires.

En conséquence, tous les points suivants de l'ordre du jour relatifs à la Vice-Présidence sont abrogés.

IV - DUREE DES FONCTIONS DU PRESIDENT

Puis, il est rappelé que la durée des fonctions du Président correspond à celle de son mandat au sein de la Ville de Niort.

V - POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil, à l'unanimité, décide de :

➔ **A** - Conformément à l'article 20 des Statuts, que le Président assume sous sa responsabilité, la Direction Générale de la SEMIE. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Pour ce faire, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la SEMIE, sous réserve que l'acte accompli :

- ✓ entre dans l'objet social
- ✓ ne soit pas expressement réservé aux Assemblées d'Actionnaires ou au Conseil d'Administration.

Le Président doit en outre obtenir l'autorisation préalable du Conseil d'Administration lorsqu'il contracte un emprunt.

Le Président est assisté par le Directeur Général désigné par le Conseil d'Administration du 04 Mai 2000.

Il est confirmé, sur proposition du Président, la nomination de **Monsieur Lucien GUIGNABEL** en tant que **Directeur Général** selon les modalités suivantes :

⇒ **Durée des fonctions**

La période de détachement de **Monsieur Lucien GUIGNABEL** venant à échéance le 31 Mars 2002, la durée de ses fonctions de Directeur Général prendront fin également le 31 Mars 2002.

⇒ **Rémunération**

D'allouer à **Monsieur GUIGNABEL**, pour l'exercice de son mandat social, une rémunération s'élevant à 1.500 Francs bruts mensuels.

⇒ **Pouvoirs**

De conférer au Directeur Général le pouvoir de représenter la SEMIE de Niort vis à vis des tiers. A cet effet, le Conseil délègue au Directeur Général les pouvoirs les plus étendus fixés à l'article 21 des statuts, exceptés ceux attribués par la loi au Conseil d'Administration ou aux Assemblées d'Actionnaires.

Il est toutefois précisé que **Monsieur Lucien GUIGNABEL** conserve son contrat de travail existant et précisant ses fonctions techniques au sein de la SEMIE.

➔ **B** - Le Président est en outre chargé de convoquer le Conseil, de diriger ses débats et présider les Assemblées d'Actionnaires.

Le Président est également compétent pour aviser le Commissaire aux Comptes, des conventions conclues entre la SEMIE et un Membre du Conseil d'Administration.

VI - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 FEVRIER 2001

Il est précisé que ce document a été adressé aux Administrateurs en même temps que leur convocation.

Aucune remarque n'étant émise, le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité par les Membres du Conseil.

VII - MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DE LA SEMIE

Pour satisfaire aux obligations de la loi SAPIN du 29 Janvier 1993, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 16 Octobre 1996, a créé la Commission d'Appel d'Offres en respect de l'article R.433.13 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Cette Commission est composée des Membres suivants :

⇒ Membres ayant voix délibérative :

- **Le Président de la SEMIE ou son Représentant**
- **Deux Membres du Conseil d'Administration représentant la Ville de Niort**
- **Un Membre du Conseil d'Administration représentant une personne morale privée**
- **Le Conseiller Technique du Président de la SEMIE**

⇒ Membres ayant voix consultative :

- Les Membres associés ci-dessous visés
- Le Responsable du Service des Marchés de la Ville de Niort ou son Représentant

Membres Associés

Un représentant du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et le Directeur Départemental de l'Equipeement ou son représentant assistent aux réunions de la Commission avec voix consultative.

Pour les contrats passés en vertu de l'article 48-1 de la loi du 29 Janvier 1993, seul est membre associé, un représentant du Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

Cette Commission d'Appel d'Offres a pour mission de décider de l'attribution des contrats de travaux, d'étude et de Maîtrise d'Oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par la SEMIE.

La Commission est à ce jour composée des Membres du premier groupe suivants :

- **Monsieur Bernard BELLEC, Président de la SEMIE, ou son Représentant Monsieur Claude PAGES,**
- **Monsieur Robert LEON, Suppléant Madame MORISOT,**
- **Monsieur ARNAUD, Suppléant Monsieur TEILLET,**
- **Monsieur SARRAULT, Suppléant Monsieur BRAUD,**
- **Monsieur LEUPE, Suppléant Monsieur GUIGNABEL.**

L'arrivée au sein de la SEMIE des Représentants de la nouvelle Municipalité implique la modification corrélative des Membres de cette Commission .

C'est pourquoi, le Conseil, à l'unanimité, décide la nomination des Membres suivants :

- Monsieur Gilles FRAPPIER, Président de la SEMIE,
- Monsieur Joël RENOUX ou son Représentant Monsieur Bernard JOURDAIN,
- Monsieur Paul SAMOYAU ou son Représentant Monsieur Philippe BRICAULT,
- Monsieur Jean Claude SARRAULT ou son Représentant Monsieur Daniel BRAUD,
- Monsieur Lucien GUIGNABEL ou sa Représentante Mademoiselle Nadine COUSIN.

VIII - MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES LOGEMENTS SOCIAUX DE LA SEMIE

La loi d'orientation pour la Ville du 13 Juillet 1991 et son Décret du 28 Juillet 1992 ont fixé l'obligation pour une SEM de créer sa Commission d'Attribution pour ses logements ouvrant droit à l'Aide Personnalisée au Logement.

Cette Commission est constituée de :

- ✓ Six Membres de droit désignés par le Conseil d'Administration parmi les Administrateurs.
- ✓ Du Maire de Niort, Commune d'implantation des logements conformément à la loi.

Assistent également à la Commission à titre indicatif : des salariés de la SEMIE (Techniciens ou/et Administratifs).

Le règlement intérieur de la Commission est tenu à votre disposition.

A titre d'information, la Commission d'Attribution est composée à ce jour des Membres suivants :

- Monsieur Bernard BELLEC, en sa qualité de Maire de Niort,
- Monsieur Claude PAGES,
- Monsieur Robert LEON,
- Marie Cécile MORISOT,
- Monsieur Patrick ARNAUD,
- Monsieur Jean Claude SARRAULT,
- Monsieur Philippe BRICAULT,

La Nouvelle composition du Conseil d'Administration nécessite une modification corrélative des Membres de cette Commission d'Attribution.

Il est par conséquent proposé au Conseil de désigner pour une durée de 2 ans :

- Monsieur Bernard BELLEC, en sa qualité de Maire de Niort (de droit) ou son représentant,
- Monsieur Gilles FRAPPIER,
- Monsieur Joël RENOUX ,
- Monsieur Paul SAMOYAU,
- Monsieur Bernard JOURDAIN ,
- Monsieur Jean-Claude SARRAULT,
- Monsieur Philippe BRICAULT.

IX – INFORMATIONS GENERALES DES ADMINISTRATEURS

Répondant à la question de la compétence territoriale de la SEMIE au-delà du périmètre communal niortais, le Président informe les Administrateurs de la réflexion en cours sur l'opportunité de transformer la SEMIE en Directoire/Conseil de Surveillance.

Puis **Monsieur BENATTAR** annonce aux Membres du Conseil la cessation de ses fonctions au sein de la **Caisse des Dépôts et Consignations** à compter du 30 Avril prochain.

Le Président remercie **Monsieur BENATTAR** pour le soutien qu'il a toujours apporté aux SEM en soulignant la présence active et constante de la **Caisse des Dépôts et Consignations** qui a toujours accompagnée la politique de développement de la **Ville de Niort**.

Aucune autre question diverse n'étant abordée et plus rien n'étant à délibérer, le **Président** lève la séance à 17 heures 45.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le **Président**, et un **Administrateur**, pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président,

Un Administrateur,


Gilles FRÉCHET



- 5 AVR. 2001

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 1ER AVRIL 2001

Conseillers en exercice : 45

Votants : 45

Convocation du Conseil Municipal :
le 26 mars 2001

Affichage du Compte-Rendu Sommaire :
le 3 avril 2001

DESIGNATION DE DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL
DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS

Président :

M. Bernard BELLEC, Maire

Présents :

Adjoints :

Mme Françoise BILLY, M. Alain BAUDIN, M. Gérard NEBAS, Mme Nicole GRAVAT, M. Gilles FRAPPIER, Mme Jeanine BIMES, M. Guillaume JUIN, Mme Françoise HALAT, M. Paul SAMOYAU, Mlle Fabienne RAVENEAU, M. Luc DELAGARDE, M. Joël RENOUX, M. Rodolphe CHALLET

Conseillers :

M. Jacques LAMARQUE, Mme Andrée CHAREYRE, M. Robert PLANTECOTE, Mme Danièle GANDILLON, M. Michel GENDREAU, Mme Geneviève RIZZI, Mme Catherine REYSSAT, Mme Annie COUTUREAU, Mme Marie-Edith BERNARD, Mme Madeleine CHAIGNEAU, M. Rémy LANDAIS, Mme Catherine DEGUERCY, M. Bernard JOURDAIN, M. Gérard ZABATTA, Mme Isabelle RONDEAU, M. Michel PAILLEY, Mme Valérie UZANU, Mme Nathalie HIBERT, M. Amaury BREUILLE, Mlle Karen NALEM, M. Alain GARCIA, M. Dominique GUIBERT, Mme Elisabeth BEAUVAIS, Mme Claudie LAROCHE, M. Marc THEBAULT, Mme Michelle LE FRIANT, Mme Christabelle CHOLLET, M. Jean-Louis EPPLIN, M. Stéphane TRONEL

Secrétaire de séance : Karen NALEM

Excusés ayant donné pouvoir :

Mme Jacqueline LEFEBVRE donne pouvoir à M. Alain GARCIA.
M. Franck GIRAUD donne pouvoir à Mme Claudie LAROCHE.

Excusés :

copie certifiée conforme à l'original

- 9 AVR. 2001

pour le Maire de Niort et par délégation
le Directeur Général des Services
Daniel RAPP

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER AVRIL 2001**DIRECTION DU SECRETARIAT
GENERAL****DESIGNATION DE DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES
ORGANISMES EXTERIEURS**

Monsieur Alain BAUDIN, Adjoint au Maire, expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la Commission Générale informelle,

Conformément aux dispositions législatives (article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales), le Conseil Municipal procède à la désignation de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- désigner les délégués de la Ville de Niort qui siégeront au sein des organismes extérieurs figurant dans les tableaux ci-annexés.

En ce qui concerne les SEM, je vous demande d'autoriser le Maire, les Adjointes et les Conseillers Municipaux délégués désignés comme membres des assemblées délibérantes à accepter, es-qualité de représentants de la Ville de Niort, tous mandats éventuels qui pourraient leur être confiés dans les SEM, y compris ceux du Président Directeur Général, par les organes d'administration des SEM (Conseil d'Administration ou Conseil de surveillance des SEM).

LE CONSEIL ADOPTE

Pour :	45
Contre :	0
Abstention :	0
Non participé :	0

Pour le Maire de Niort
Bernard BELLEC
Adjoint Délégué



Alain BAUDIN